

Karteikarten Art. 12 GG — Prüfungsschema Berufsfreiheit

9 Karten zum Selbstabfragen — Grundrechte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Schutzbereich — 1. Persönlicher Schutzbereich: Was ist damit gemeint?

Art. 12 I GG ist Deutschengrundrecht: Berechtigt sind Deutsche im Sinne des Art. 116 I GG. Inländische juristische Personen des Privatrechts sind über Art. 19 III GG berechtigt, soweit sie eine Erwerbstätigkeit ausüben können, auf die das Grundrecht seinem Wesen nach anwendbar ist. Für Unionsbürger wird der Schutz nach verbreiteter Auffassung wegen des Diskriminierungsverbots aus Art. 18 AEUV auf Art. 12 I GG erstreckt (unionsrechtskonforme Anwendungserweiterung); die Gegenauffassung gewährt ihnen nur den Schutz des Art. 2 I GG.

KARTE 2 / 9

Schutzbereich — 2. Sachlicher Schutzbereich — Berufsbegriff: Was ist damit gemeint?

Beruf ist jede auf Dauer angelegte Tätigkeit, die der Schaffung und Erhaltung einer Lebensgrundlage dient und nicht schlechthin verboten ist. Der Begriff ist weit zu verstehen und erfasst auch untypische, neu entstehende und nebenberuflich ausgeübte Tätigkeiten.

KARTE 3 / 9

Schutzbereich — 3. Einheitliches Grundrecht der Berufsfreiheit: Was ist damit gemeint?

Berufswahl und Berufsausübung sind nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG kein Gegensatzpaar, sondern Ausprägungen eines einheitlichen Grundrechts der Berufsfreiheit. Die Unterscheidung wird deshalb nicht schon im Schutzbereich, sondern erst auf der Ebene der Verhältnismäßigkeit im Rahmen der Drei-Stufen-Theorie relevant.

KARTE 4 / 9

Schutzbereich — 4. Weitere Gewährleistungen: Was ist damit gemeint?

Art. 12 I 1 GG schützt daneben ausdrücklich die freie Wahl des Arbeitsplatzes und der Ausbildungsstätte. Geschützt ist auch die negative Berufsfreiheit, also das Recht, einen Beruf nicht zu ergreifen oder aufzugeben.

KARTE 5 / 9

Eingriff — 1. Klassischer Eingriff: Was ist damit gemeint?

Jede finale, unmittelbare, rechtsförmige und mit Zwang durchsetzbare staatliche Maßnahme, die die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs untersagt, beschränkt oder an Voraussetzungen knüpft.

KARTE 6 / 9

Eingriff — 2. Objektiv berufsregelnde Tendenz: Was ist damit gemeint?

Über den klassischen Eingriffsbegriff hinaus genügt jede Maßnahme, die eine objektiv berufsregelnde Tendenz aufweist. Erforderlich ist, dass die Regelung sich gerade auf die berufliche Tätigkeit bezieht; eine bloß mittelbare, faktische oder zufällige Auswirkung auf den Beruf reicht nicht aus.

KARTE 7 / 9

Eingriff — 3. Berufsbezug bei Belastungen ohne unmittelbare Berufsregelung: Was ist damit gemeint?

Bei allgemeinen Regelungen — etwa Steuern und Abgaben — liegt ein Eingriff nur vor, wenn sie in engem Zusammenhang mit der Berufsausübung stehen und deren Rahmenbedingungen gezielt gestalten. Rein wirtschaftliche Reflexe staatlichen Handelns sind kein Eingriff in Art. 12 I GG.

KARTE 8 / 9

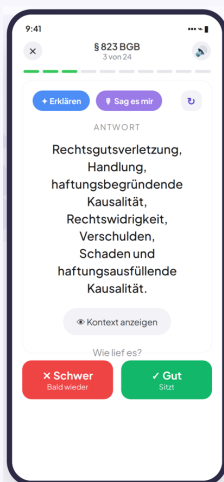
Verfassungsrechtliche Rechtfertigung — 1. Schranke: Was ist damit gemeint?

Beschränkungen bedürfen nach Art. 12 I 2 GG eines Gesetzes oder einer Regelung auf Grund eines Gesetzes. Untergesetzliche Regelungen setzen daher eine hinreichend bestimmte gesetzliche Ermächtigungsgrundlage voraus; wesentliche Entscheidungen muss der Gesetzgeber nach dem Parlamentsvorbehalt selbst treffen.

KARTE 9 / 9

Verfassungsrechtliche Rechtfertigung — 2. Formelle Verfassungsmäßigkeit: Was ist damit gemeint?

Zuständigkeit, Verfahren und Form des beschränkenden Gesetzes. Das Zitiergebot des Art. 19 I 2 GG gilt für Art. 12 I GG nach herrschender Meinung nicht, weil Art. 12 I 2 GG einen Regelungs- und keinen Einschränkungsvorbehalt enthält.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App